

주의·개선요구 및 통보

1. 제 목 : 수습직원 해고 시 서면통지 부적정

2. 관계기관 : ○○보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단은 상시 5명 이상의 근로자를 사용하는 사업장으로 「근로기준법」을 적용 받고 있으며, 「근로기준법」 준수를 위해 노력하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「인사규정」 제21조(수습 임용)에 따르면, 신규 채용 된 직원은 2개월간의 수습기간을 거쳐 근무성적이 양호한 때에는 정규직원으로 임용하고, 수습 기간 중에 있는 신규 채용자가 근무성적이 불량할 때, 공단의 제규정을 위반 할 때, 직원으로서 부적당하다고 인사위원회에서 판정되었을 때 등은 정규직원으로 임용할 수 없도록 정하고 있습니다.

그리고 「채용업무시행세칙」 제23조(수습직원 및 채용형 인턴직원의 평가)에는 수습직원으로 임용된 자에 대하여는 수습기간 만료 전까지 수습근무평가표를 작성하여, 수습근무평가결과가 60점 미만이면 근무성적이 불량한 경우로 보고 정규직원으로 임용하지 아니하며, 수습직원에 대하여 면직하는 경우 수습근무 평가결과와 수습 기관 부서장의 의견 등을 참작하여 인사위원회 심의를 거치도록 하고 있습니다.

한편, 「근로기준법」 제27조(해고사유 등의 서면통지)에 따르면 사용자는 근로자를 해고하려면 해고사유와 해고시기를 서면으로 통지하여야 하고, 근로자에 대한 해고는 제1항에 따라 서면으로 통지하여야 효력이 있다고 하였습니다.

따라서 신규 채용자가 수습기간 중 근무성적이 불량하여 인사위원회 심의를 거쳐 정규직으로 임명하지 않고 면직 할 때에는 해고사유와 해고시기를 서면으로 통지하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○보훈병원에서는 [표 1]과 같이 채용된 직원에 대해 수습기간 중 근무성적 불량으로 면직처리하면서, 서면통지 없이 구두로만 통지함에 따라 박○○은 부당해고로 서울지방법노동위원회에 구제신청을 하여 2019.10.23. 원직에 복직한 사실이 있습니다.

[표 1] 수습기간 중 면직 후 구제신청 된 직원

사번	이름	직종	직무	입사일자	해지통보일	근로계약 해 지 일	복직일	퇴직일
18○○91	박○○	보건직 (계약직)	임상병리사	2019.07.01.	2019.09.26.	2019.09.30.	2019.10.23.	2020.02.29. (의원퇴직)

그 결과 ○○보훈병원은 근로계약 해지일부터 복직일까지 22일간 근로를 제공하지 않은 직원에 급여가 지급되는 등 근무성적불량한 직원이 5개월간 근무하며 업무의 효율성이 저하되었습니다.

또한 「근로기준법」에 명시된 해고 시 서면통지에 대해, [표 2]와 같이 상위규정인 「인사규정」에는 명시되어 있지 않고 하위규정인 「업무지원직 인사관리 시행세칙」, 「요양보호직 인사관리 시행세칙」 명시되어 있어, 인사담당자들이 「근로기준법」을 준수하도록 서면통지에 관한 내용을 상위규정인 「인사규정」에 추가할 필요가 있습니다.

[표 2] 해고에 따른 서면통지 공단 규정

근로기준법	인사규정	업무지원직 인사관리 시행세칙	요양보호직 인사관리 시행세칙
제27조(해고사유 등의 서면통지) ① 사용자는 근로자를 해고하려면 해고사유와 해고시기를 서면으로 통지하여야 한다. ② 근로자에 대한 해고는 제1항에 따라 서면으로 통지하여야 효력이 있다.	없음	제16조(계약해지 등의 예고) 계약해지로 업무지원직 직원과의 근로관계를 종료하는 경우에 계약해지 일 30일 전에 서면으로 그 사유 및 날짜를 기재하여 예고하여야 하고, <이하 생략>	제16조(계약해지 등의 예고) 계약해지로 요양보호직 직원과의 근로관계를 종료하는 경우에 계약해지 일 30일 전에 서면으로 그 사유 및 날짜를 기재하여 예고하여야 하고, <이하 생략>

4. 관계기관 의견 : ○○보훈병원 및 △△△△실은 감사결과를 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ 관리이사는

- 각 소속기구 인사담당자들이 수습직원 정규직 미임명 시, 근로기준법에 명시된 해고절차를 준수할 수 있도록 인사규정을 정비하시고,(개선)
- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)

○ ○○보훈병원장은

- 근로자 해고 시 근로기준법을 준수하여 서면통보를 철저히 하시기 바랍니다.
(통보)

6. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고
B B 4	사무직 4급	A A 1 2	인 사 과 장	'19.07.01. ~ 현 재	좌 동	